

עין משפט
גזר מצוה

פה:

החובל פרק שמיני בבא קמא

רואין אותו באי"ו שומר קישואין. שכבר נתן לו דמי ידו או דמי רגלו שומר קישואין לא קאי ארגל דנרגלו קאמר בגמרא שנת כשומר הפתח אצל קישואין אין יכול לשמור א"נ בגמ' איירי בשיצר שני רגליו דומיא דסימא את עינו דאיירי בסימא שמי עיניו דאי עינו אחת עדיין הוא רואי לכל זה שהיה ראוי בתחילה ובתוספתא (פ"ט) נמי קמני רואין אותו כאילו הוא חוגר שומר קישואין משמע דחוגר יכול לשמור ונראה דאם היה מלמד תינוקות לא נאמר כאילו הוא שומר קישואין ובשיצר רגלו אם היה עושה נאמר מחט או נוקב מרגליות לא נאמר כאילו הוא שומר הפתח דאם כן לקתה מדת הדין אלא הכא בסימא בני אדם שאין צעלי אומנות: **דבי מתפח האי גברא**. כלומר בתחילה כשהיה צריא: **חירשו** נותן לו דמי בורו. ע"כ לא מיירי בזהו שקיטע את ידו ושיצר את רגלו וסימא עינו אלא אפילו בזהם שלם דומיא דסימא עינו דלא איירי בזהו שקיטע ידו ושיצר רגלו דהא בשיצר רגלו אין נותן אלא כשומר הפתח שהוא פחות מנמחינת הריחים ומימה דמשמע הכא דחרש לא שוי מידי מדנותו לו דמי כולו ובפ"ק דערכין (דף ג. וסע"ט) מנן חש"ו נידרין ונערכין ואור"ת דיש לחלק בין חרש צדיי אדם לחרש צדיי שמים ולר"י נראה דהכא בזהם שאין צר אומנות דכפי' לעיל וכן משמע מדנקט דלי דוולא ואזיל בשלימות הלכך כשנתחרש אין שיה כלום והתם מיירי כשיש לו אומנות: **גרי' דנוק וריפוי ושבת דב"א חדא** וחדא לא יחייב ליה. מימה בשלמא נזק ופצת דין שלא יתן שכל זה בכלל דמי כולו אלא ריפוי למה פשיטא ליה שיהיה בכלל דמי כולו יותר מלצר בושט ונראה דגרס ריפוי צהדי לער ופושט ולא (הכא) צהדי נזק ופצת אך אכתי קשה דמאי קמיצעי' ליה דלמה יפטר מריפוי ולער ופושט דכל חדא וחדא צשציל שחרש לצסוק ונותן לו דמי כולו מ"ש מקיטע ידו שאע"פ שהוא נותן נזק שהוא דמי ידו נותן ריפוי לער ופושט ועוד אטו אם חבל בחרש וכי יפטר מריפוי לער ופושט מיהו מהא דמתן לקמן (דף פ.). החוצל בחרש חייב אין לדקדק דמצי' דהתם בחרש צדיי שמים כדברי ר"ת או הוא צר אומנות ועוד דלעיל אשכחן דחייב ריפוי שלא במקום נזק ועוד תימה דפעמים מרויח צמה שחרשו לצסוק כגון שהלער והריפוי היה עולה יותר מדמי כולו ונראה לר"י דפשיטא דמשלם לער ופושט וריפוי דכל חדא וחדא ומצעי ליה כגון שקיטע ידו יוס ראשון ולא אמדוהו וציוס שני שיצר רגלו ולא

אמדוהו וציוס השלישי חרשו מי אמרינן דחשיב כאילו עשה הכל בפעם אחת ואומדין הכל ציחד או דלמא כיון שהצלות היו צוה אחר זה אומדין לכל אחת ריפוי ולער ופושט שלה פני עולמה ונ"מ שאין עולה כ"כ כשאומדין הכל ציחד כמו שעולה כשאומדין כל אחת בפני עצמה: **שבת** הפוחתתו בדמים מהו. כגון שהכחו על ידו ולמטה וסופה לחזור שמלכד שבתו שצכל יוס ויוס עד שיתרפא נפחתו דמיו שאין בני אדם צוקיין להכיר צידו אם סופה לחזור ולא יכניסו ענמן בספק לקנותו כדריא וסולט צשמי ידיו וסצורין שלא יתרפא עוד אצל צדצר הידוע שסופו לחזור מודה אצי שאין נותן לו אלא שבת שצכל יוס ויוס:

לרבות שונג כמויד ואונם כרצון אם כן

נכתוב קרא פצע בפצע מאי פצע תחת פצע ש"מ תרתי רב פפא משמיה דרבא אמר אמר קרא ורפא ירפא ליתן רפואה במקום נזק האי מבעי ליה לכדתנא דבי רבי ישמעאל דתנא דבי רבי ישמעאל ורפא ירפא מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות א"כ נכתוב קרא ורופא ירפא ש"מ ליתן רפואה במקום נזק ואכתי מבעי ליה לכדאמרן למיתני ביה קרא בריפוי * א"כ לימא קרא או רפא רפא או ירפא ירפא מאי ורפא ירפא ש"מ ליתן רפואה במקום נזק מכלל דמשכחת להו שלא במקום נזק שלא במקום נזק היכי משכחת להו צער "ברקתני צער כוואו בשפוד או במסמר ואפילו על צפורנו מקום שאינו עושה חבורה ריפוי ידהוה כאיב ליה מידי וסליק ואייתי ליה סמא חריפא ואחזוריה לבישריה דצריך לאותבי ליה סמא לאנקומי'ה גוונא דבישריה שבת ידהדקיה באינדרונא ובטליה יבושת דרק ליה באפיה: שבת רואין אותו כאילו הוא שומר קישואין: תנו רבנן שבת רואין אותו כאילו הוא שומר קישואין ואם תאמר לקתה מדת הדין דכי מיתפח האי גברא לאו אנרא דשומר קישואים הוא שקיל אלא דלי דוולא ושקיל אגרא אי נמי אזיל בשליח ושקיל אגרא מדת הדין לא לקתה שכבר נתן לו דמי ידו ודמי רגלו אמר רבא יקטע את ידו נותן לו דמי ידו ושבת רואין אותו כאילו הוא שומר קישואין ושיצר את רגלו נותן לו דמי רגלו ושבת רואין אותו כאילו הוא שומר את הפתח יסימא את עינו נותן לו דמי עינו ושבת רואין אותו כאילו הוא מטחינו בריחים יחירשו נותן לו דמי כולו בעי רבא קטע את ידו ולא אמדוהו שיצר את רגלו ולא אמדוהו סימא את עינו ולא אמדוהו ולבסוף חירשו מהו מי אמרינן כיון דלא אמדוהו בחד אומדנא סגי ליה ויחייב ליה דמי כוליה בהדי הדדי או דלמא חדא חדא אמדינן ויהבינן ליה נפקא מיניה ידבעי למיתב ליה צער ובושט דכל חדא וחדא נהי דנוק וריפוי ושבת דכל חדא וחדא לא יהבינן ליה דכיון דקא יחייב ליה דמי כוליה כמאן דקטליה דמי והא יחייב ליה דמי כוליה צער ובושט מיהת דכל חדא וחדא יחייב דהא הוה ליה צער ובושט ואם תימצי לומר כיון דלא אמדוהו יקא יחייב ליה דמי כוליה בהדי הדדי אמדוהו מהו מי אמרינן כיון דאמדוהו חדא חדא בעי למיתב ליה או דלמא כיון דלא שלים יחייב ליה דמי כוליה יתיקו בעי רבה שבת הפוחתתו בדמים מהו היכי דמי כגון שהכחו על ידו וצמתה ידו וסופה לחזור מאי כיון דסופה לחזור לא יחייב ליה ולא מידי או דלמא השתא מיהת אפחתיה תא שמע ^גלהמכה אביו ואמו ולא עשה בהן חבורה יוהחובל בחבירו ביום הכפורים

לרבות שונג כמויד. צפ' שני (דף טו.): דהוה כאיב ליה מידי וסליק. שהיה לו מכה צצשרו והיתה מתרפא: ואחזוריה לצשריה. הפכו למראה צרעת: דהקדים. סגרו במסגר: לקסה מדם הדין. כלומר לא שלם לו כל צרכו דהא כי מתפח האי גצברא מחולי זה שנקטע רגלו^א לא אגרא דשומר קישואין שקיל אלא דויל דוולא ושקיל אגרא יתירא ונמצא שכל ימי חליו אצל את זאת: א"נ. כי נקטעה ידו^ב: אזיל בשלימוסא ושקיל אגרא. יתירא ואיגלאי מילתא דלאו צר שימור קישואין: מדם הדין לא לקסה שכבר נתן לו כו'. ולכשיתרפא ^א אינו ראוי לדלות ולילך בשלימות: קיטע ידו. עדיין הוא ראוי ^ב לשומר קישואין הלכך שבת כל ימי חליו נותן לו שכר שימור קישואין: שיצר את רגלו. ופוצ' אינו ראוי לשמור קישואין שנריך להלך צציצ הגנה: חירשו. אין ראוי לכלוס: קיטע אם ידו ולא אמדוהו. בית דין ולא אמרו למזיק מן לו כך וכך ריפוי כך וכך שבת לער ופושט ואחרי כן שיצר את רגלו קודם שיתרפא: חדא חדא אמדינן. ואע"ג דצנזק לא נפקא לן מינה מידי דהא סוף סוף כל שעה הולכין ופוחמין את דמיו הלכך צין אומד כולה צין אומד כל אחד בפני עצמו מדה אחת היא: נפקא מינה למיסב ליה לער ופצת דכל אחד. אצל ריפוי לא שהרי לא נתרפא צינמים ופצת לא שהרי נותן לו דמי כל מה שהיה שיה

מתחילה והרי הוא עצדו: שבת הפופסו מדמים. הכהו מכה שהוא צריך לשבות ממלאכתו וסופו להיות שלם כצתחילה ואין כאן אלא שבת אצל פוחתו עכשיו צדמים שאם היה צא לימכר עכשיו היו דמיו פוחמין: מהו. מי מחייב אפחת דמיו דהשתא או לא: אמסה. דשטריריט צלע"ו לשון אומת הגדינן מקום שגנדינן לו^אמתין (חולין דף עו.). כיון דסופה לחזור לא יפיצ ליה. דמי ידו: ולא עשה צנן חצורה. דאין עליו חיוב מיתה עד שיעשה צהס חצורה צאלו הן הנחנקין (פאהדין דף פד.):

חייב

סגי ליה ויחייב ליה דמי כוליה בהדי הדדי או דלמא חדא חדא אמדינן ויהבינן ליה נפקא מיניה ידבעי למיתב ליה צער ובושט דכל חדא וחדא נהי דנוק וריפוי ושבת דכל חדא וחדא לא יהבינן ליה דכיון דקא יחייב ליה דמי כוליה כמאן דקטליה דמי והא יחייב ליה דמי כוליה צער ובושט מיהת דכל חדא וחדא יחייב דהא הוה ליה צער ובושט ואם תימצי לומר כיון דלא אמדוהו יקא יחייב ליה דמי כוליה בהדי הדדי אמדוהו מהו מי אמרינן כיון דאמדוהו חדא חדא בעי למיתב ליה או דלמא כיון דלא שלים יחייב ליה דמי כוליה יתיקו בעי רבה שבת הפוחתתו בדמים מהו היכי דמי כגון שהכחו על ידו וצמתה ידו וסופה לחזור מאי כיון דסופה לחזור לא יחייב ליה ולא מידי או דלמא השתא מיהת אפחתיה תא שמע ^גלהמכה אביו ואמו ולא עשה בהן חבורה יוהחובל בחבירו ביום הכפורים

חייב

אמדוהו וציוס השלישי חרשו מי אמרינן דחשיב כאילו עשה הכל בפעם אחת ואומדין הכל ציחד או דלמא כיון שהצלות היו צוה אחר זה אומדין לכל אחת ריפוי ולער ופושט שלה פני עולמה ונ"מ שאין עולה כ"כ כשאומדין הכל ציחד כמו שעולה כשאומדין כל אחת בפני עצמה: **שבת** הפוחתתו בדמים מהו. כגון שהכחו על ידו ולמטה וסופה לחזור שמלכד שבתו שצכל יוס ויוס עד שיתרפא נפחתו דמיו שאין בני אדם צוקיין להכיר צידו אם סופה לחזור ולא יכניסו ענמן בספק לקנותו כדריא וסולט צשמי ידיו וסצורין שלא יתרפא עוד אצל צדצר הידוע שסופו לחזור מודה אצי שאין נותן לו אלא שבת שצכל יוס ויוס:

מסורת הש"ס

א) גלעיל טו: א. ט לקמן פו.
א) צ"ל ידו. רש"ל ד' צ"ל רגלו. רש"ל ועיין רש"א, ט) "ד"ה חרש",

לעני רש"י

דשטריריט

[ריטרייש"ט]. התכורן.

רבינו חננאל

ומורפא ירפא ליתן רפואה במקום נזק. והשבת איתקש לריפוי שני רק שבתו יתן ורפא ירפא. מדאיצטריך למיתנא וכולן משתלמין במקום נזק, מכלל דמשכחת לה דמשתלמי כוליה שלא במקום נזק. אין, צער, דותן כואו בשפוד וכולי, וקומא לן כיה בין יש בה חבורה ובין אין בה חבורה חייב. ריפוי, כגון שנתן במכה סס חריף ונתפית המכה ונעשה המקום לבן ונראה כמו נגע, חייב לתת סמים אחרים להאדים המקום הלבן שיחזור כמראה הבשר, זה הוא ריפוי ולא על מכה. שבת, דהתרוקיה באינדרונא ובטליה. פיר' כלאו בחדר ובטלו ממלאכתו שחייב לשלם לו בטילתו. בושט, דרק באפיה. מניי. שבת רואין אותו כאילו הוא שומר קישואין כול'. תנו רבנן שבת, רואין אותו כאילו הוא שומר קישואין. ואם תאמר לקתה מדת הדין, כלומי' אדם נוקב מרגליות יקח שכירות שומר קישואין פחות בשכשכיות. מדת הדין לא לקתה שכבר נתן לו דמי ידו בשומת יד נוקב מרגליות, ולא יצלח להיות נוקב מרגליות אלא לשמר קישואין שאין צריך יד אלא בקול בלבד. וזה מפני שהוא חולה ואינו יכול לשמור אפילו קישואין נותן לו שכר שומר קישואין. אמר רבה קטע ידו נותן לו דמי ידו, ושבת כאילו שומר קישואין. שבר רגלו נותן לו דמי רגלו, ושבת רואין אותו כאילו הוא שומר הפתח. סימא עינו נותן לו דמי עינו, ושבת רואין אותו כאילו הוא שומר את הפתח יסימא את עינו ושבת רואין אותו כאילו הוא מטחינו בריחים. חירשו נותן לו דמי כולו. בעי רבא קיטע ידו ושבר רגלו וסימא עינו ולא אמדוהו עדיין וחירשו מהו, ועלתה בתיקו. בעי רבה חבתו על ידו מכה הפוחתתו בדמים, כגון שהכחו על ידו וצמתה, פיר' כגון צמתו בכור חי, והוא כגון צמקה, שאינו יכול לעשות בה מלאכה ואלי בא למוכרו פחתתו בדמים, וסופה לחזור. מהו, נזק לבדו יחייב ליה או הכל ואפילו שבת עד שתחזור לכמות שהיתה. ואתינן למיפשטה מדתנן לקמאן המכה אביו ואמו ולא עשה בהן חבורה.